

1501152-55.2020.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 8ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

...

O boletim de ocorrência que versa sobre o furto (crime antecedente) está juntado às fls. 17/18.

As testemunhas fizeram relatos seguros, coerentes e harmônicos com aqueles da fase de inquérito, bem como com toda prova produzida.

Confirmaram a apreensão, com o acusado, do veículo produto de furto. O réu disse a eles ter adquirido o veículo, mas não deu detalhes sobre a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

8ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1501152-55.2020.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501152-55.2020.8.26.0536 - c. 2020/000508

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu

ROGERIO ARAUJO

Vistos.

ROGERIO ARAUJO foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque no dia 08 de abril de 2020, por volta das 19 horas e 30 minutos, na Rua Capitão Fritz Rogner, nº 318, bairro Caiçara, nesta cidade e Comarca de Praia Grande, ROGERIO ARAUJO, qualificado a fls. 04/05, adquiriu, recebeu e conduziu, em proveito próprio, o veículo Chevrolet/Prisma 1.4MT LTZ, de placas GIV 6991 - São Paulo/SP, ostentando o emplacamento GIW 2820 - Bauru/SP, cor cinza, chassi 9BGKT69V0JG206333, ano/modelo 2017/2018, consoante o auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, pertencente à Jairo Gomes, coisa esta que sabia ser produto de crime anterior.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou defesa preliminar.

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas, após o que foi o réu interrogado.

Na fase do art. 402, do Código Processo Penal, nada foi requerido pelas partes.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia; a Defesa pugnou pela absolvição do acusado, dentre outras teses

subsidiárias.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação procede.

A materialidade está demonstrada pelos Boletins de Ocorrência (fls. 07/09 e 17/18), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 13/14), bem como pela prova oral colhida. A autoria também é certa.

Em solo policial, assim como em Juízo, o acusado negou a prática do delito.

Afirmou que adquiriu o carro através de um anúncio que viu no Facebook. Combinou de se encontrar com o vendedor num posto na zona norte de São Paulo. Pagou três mil reais em dinheiro e deu outro veículo, mais antigo, como parte de pagamento. Quando foi buscar o carro, o vendedor lhe deu o documento do carro, sendo que a placa que estava no veículo conferia com a constante do documento. Não se preocupou em consultar o chassi, pois não suspeitou que o carro pudesse ser de origem ilícita. Já foi processado há muito tempo. É casado e tem uma filha menor. Tem uma lanchonete e sua renda aproximada é de sete mil reais.

A versão do acusado não se coaduna com as demais provas dos autos.

A testemunha Rodolfo Gouvea Conde Picasso, policial militar, afirmou que recebeu denúncia de que o veículo estava na garagem de uma casa. Foram ao local, onde o acusado se apresentou como proprietário da residência e do veículo. Após tomar conhecimento do motivo da diligência, o acusado franqueou a entrada da equipe para vistoriar o veículo. Constataram, pelo número do chassi, que o automóvel era produto de furto. As placas não batiam com o chassi. O acusado disse que havia comprado o carro há alguns meses em São Paulo, apresentou algumas pesquisas, mas não deu mais informações sobre a compra.

A testemunha Jorge Santos Da Silva, policial militar, afirmou que, por ocasião dos fatos, recebeu informação da existência de um veículo furtado que estaria no endereço mencionado na denúncia. Para lá se dirigiu e foi recebido pelo réu. Em consulta ao chassi do veículo, confirmou que se tratava de produto de crime, sendo, na verdade, um veículo "clonado". O carro estava com as placas de outro veículo. O acusado disse que o havia adquirido pela internet, mas não soube identificar com precisão o vendedor, pois só sabia seu primeiro nome. Não se recorda se o réu apresentou a documentação do carro.

Encerrada a instrução, o conjunto probatório é robusto e se presta a responsabilizar o acusado pela prática da conduta descrita na inicial acusatória. O boletim de ocorrência que versa sobre o furto (crime antecedente) está juntado às fls. 17/18.

As testemunhas fizeram relatos seguros, coerentes e harmônicos com aqueles da fase de inquérito, bem como com toda prova produzida.

Confirmaram a apreensão, com o acusado, do veículo produto de furto. O réu disse a eles ter adquirido o veículo, mas não deu detalhes sobre a compra e sobre o vendedor.

E nada há que traga descrédito às palavras das testemunhas, eis que não conheciam o acusado, de modo que nenhuma razão teriam para incriminá-lo injustamente.

Salienta-se que pequenas omissões ou divergências nos depoimentos das testemunhas são compreensíveis, eis que realizam, diariamente, abordagens e prisões semelhantes. Ademais, denotam que não vieram a Juízo com depoimentos combinados a fim de incriminarem o réu a qualquer custo.

A versão do acusado restou isolada nos autos.

O réu possui meio século de vida, não sendo crível que desconheça os cuidados e trâmites legais para a compra de um veículo.

Com efeito, o acusado foi detido na posse de veículo produto de furto, não possuía documento que comprovasse aquisição lícita, tampouco, se propôs a identificar a pessoa de quem recebeu o bem, tudo a indicar que conhecia a origem espúria do automóvel.

Afastada, portanto, a possibilidade de desclassificação para a forma culposa do delito.

Comprovados, assim, os fatos descritos na denúncia.

Passo a fixar a pena.

As circunstâncias judiciais do artigo 59 são desfavoráveis ao acusado, ante aos apontamentos de sua folha de antecedentes (fls. 25/31).

Com efeito, já foi condenado e cumpriu pena por porte de arma de fogo, o que demonstra que tem personalidade desvirtuada, voltada a criminalidade.

Assim sendo, fixo a pena base acima do mínimo, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição, torno definitiva a pena acima aplicada.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal e condeno ROGERIO ARAUJO como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 dias-multa, calculados no mínimo legal e corrigidos desde a data do fato.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de conceder "sursis" ao acusado, tendo em vista que lhes são desfavoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Pelo mesmo motivo, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

Faculto o recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Defiro ao acusado a gratuidade judiciária.

P.I.C.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA